

일련번호	6	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부 서 주 의

제 목 복지공간 개선공사 설계변경 부적정

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

K-water는 2021년 1분기 본사 노사협의회(2021. 3. 18.) 합의사항 중 「본사 및 현장체육시설 개선을 통한 건강 일터 기반 마련」의 일환으로 복지공간 개선 사업 수립 시 제외된 소규모 사업장에 대한 추가 개선대책을 포함한 복지공간 (식당 및 체육문화공간) 개선 MP 추가계획¹⁾을 수립하여 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등)의 각 호에 해당하는 경우 설계변경을 시행할 수 있으며, 이 중 발주기관의 필요에 의한 경우는 무리한 설계변경으로 특혜시비 등이 발생하지 않도록 계약의 본질·목적 유지하여야 하며 예측 불가 등의 사유가 명확해야 한다.

따라서, 당초 예상치 못했던 상황이 발생하거나 설계변경이 분리발주보다

1) 일하기 좋은 K-water만들기 사업 복지공간 MP 추가변경 시행(△△△△△처(現 ▲▲▲▲처)-1694, 2021. 9. 29.)

효율적이더라도 변경사유가 당해 계약의 본질·목적에 벗어나면 안되며 전혀 무관한 추가 공사는 설계변경 대상이 아니다.

[표 1] (계약예규)공사계약 일반조건 내 설계변경 사유

계약예규 공사계약일반조건 제19조(설계변경) 1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우 2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 3. 신기술·공법사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등 효과가 현저할 경우 4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

자료: 공사계약 일반조건 재구성

또한, K-water 「예산관리지침」 제12조(예산의 집행)에 따르면 부서예산관리자는 예산을 보조과목별로 집행관리하여야 하며, 사업계획, 실시계획 또는 집행계획의 수립 및 변경이 될 경우 예산관리자 및 해당예산 관련 부서와 사전협의를 거쳐야 한다. 또한 동 지침 제13조(예산의 변경)에 따르면 사업 계획, 중요한 방침의 변경 등으로 인하여 예산을 변경하여야 할 필요가 있는 경우에는 예산변경요구서를 작성하여 예산변경을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

복지공간 개선 추가계획에서는 최초 복지공간 MP 수립('19.11) 시 제외된 신규사업장(소규모 사업장 및 그 외 요청부서)의 식당 및 체력단련실, 휴게실 등에 대한 개선 필요사항을 발굴하여 ㉠㉠유역 8개소, ㉢㉢유역 1개소, ㉡㉡유역 5개소, ㉠㉠유역 15개소 등 총 29개소를 선정하였으며, ㉡㉡㉡㉡지사는 ▶▶취수장의 식당공간 개선 및 체력단련실 신규 조성이 [표 2]와 같이 계획되었다.

[표 2] 사업장별 예산배정(안)

관리부서	사업장명	시행년도	개선비용(천원)		비고
			식당공간	체육문화	
전남중부권	◁◁(정)	2020 (리모델링)	***,***	***,***	기완료
	◀◀(정)	2020 (리모델링)	***,***	** ,***	기완료
	▶▶(취)	2022 (리모델링)	** ,***	** ,***	

자료: 소규모 사업장 복지공간 개선 MP 추가계획 재구성

이에 대한 예산 반영²⁾에 따라 ♣♣♣♣♣♣처는 관련 설계도서를 ○○○○○○
○지사로 이관³⁾하였으며, ○○○○○○지사는 ▶▶취수장 복지공간 개선공사 계약을
을 [표 3]과 같이 발주하여 관리·감독하였다.

[표 3] 공사계약 현황

계약명	계약기간	계약금액	계약자
▶▶취수장 복지공간 개선공사	****.**,**. ~ ****.**,**.	**,***,***	주식회사 ㉠㉠㉠㉠
(과업내용) ▶▶취수장 체력단련실 조성, 샤워실 개선, 고효율 지자재 설치 등 공사 대상면적 ***㎡ (식당 **㎡, 체력단련실+홀 ***㎡, 화장실 **㎡)			

자료: 계약대장 재구성

그러나, ○○○○○○지사는 2022년 4/4분기 노사간담회⁴⁾에 따라, 기존 공사
(▶▶취수장 복지공간 개선공사)의 설계변경을 통하여 ≡≡정수장 관리동 리모델링
을 시행토록 합의하였다.

이 과정에서 ▶▶취수장 개선 과업을 현장 여건을 감안하여 냉난방기, 체력
단련실 바닥제, 화장실 줄눈, 가설비 등을 감액하고 ≡≡정수장의 개선을 위해
사무실 벽체 철거·신설, 기존 회의실 철거·신설 및 화장실 개선 등의 과업을 반
영하는 설계변경을 시행하였다.

2) ♣♣♣♣♣♣처 - ㉠㉠개대체 - ▶▶취수장 일하기 좋은 K-water 복지공간 개선사업 - 순공사비 - 도급공사비

3) ▶▶취수장 복지공간 개선공사 설계도서 송부(♣♣♣♣♣♣처-2319, 2022. 6. 30.)

4) ○○○○○○지사 4/4분기 노사간담회 회의록(○○○○○○지사-4570, 2022. 11. 21.)

[표 3] 설계변경 현황

계약명	계약금액(원)		증△감	비고
	당초	변경		
▶▶취수장 복지공간 개선공사	**,***,***	***,***,***	**,***,***	

자료: 감사 제출자료 재구성

노사 합의사항에 따라 ○○○○○지사의 주 사무소인 ◁◁정수장 사무환경을 개선하는 것은 타당하나, 이를 ▶▶취수장 복지공간 개선공사에 설계변경을 통해 시행한 사항은 「(계약예규)공사계약일반조건」에 의거 본 계약 본질·목적에 부합하는 설계변경으로 보기 어려우며, 앞서 복지공간 개선사업을 통해 ◁◁정수장은 2020년에 개선공사를 이미 시행하였으므로 「예산관리지침」에 따라 별도 예산을 신청하여 시행하였어야 함이 타당하다.

관계부서 의견 ○○○○○지사는 ▶▶취수장 리모델링은 당초 계획 범위 내에서 차질없이 진행하였으며, 전체 예산범위 내에서 효율적인 활용을 도모하고자 ◁◁정수장 관리동에 예산을 일부 배분하여 시행하였으며 별도 예산 신청 절차가 필요했던 점은 인지하지 못하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 관련 규정에 따라 설계변경 대상 부합여부를 철저히 검토하여 시행하시기 바라며 배정된 예산을 목적에 맞게 집행하시기 바랍니다. (부서주의)